

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת ווליד טאהא
מנסור עבאס
ואליד אלהואשלה
אימאן ח'טיב יאסין
יאסר חוג'יראת

4271/25/פ

הצעת חוק אספקת החשמל, התשפ"ד-2024

- מטרה 1. מטרתו של חוק זה להקנות פתרון יסודי, בתנאים הקבועים בו, למבני מגורים במתחם שאין בו חיבור לחשמל, ובהיעדר תוכנית מפורטת בתוקף למבנים כאמור, לשם סיוע לאותם יישובים שיפעלו להגשת תוכנית מפורטת, זאת נוכח הצורך הדחוף לתת מענה לבעיות הבטיחות בהיעדר חיבור לחשמל.
- הגדרות 2. בחוק זה –
- "בעל מבנה" – מי שרשאי להגיש בקשה להיתר בנייה לגבי המבנה ;
- "ועדה מחוזית" – כמשמעותה בסעיף 7 לחוק התכנון והבנייה ;
- "החברה" – חברת החשמל לישראל בע"מ ;
- "חוק התכנון והבנייה" – חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 ;
- "מבנה" – בנין של קבע ששימש למגורים ערב תחילתו של חוק זה, גם אם אין לגביו היתר בנייה לפי סעיף 145 לחוק התכנון והבנייה ;
- "מתחם מזכה" – מבנה או כמה מבנים הסמוכים זה לזה וממוקמים במתחם שנקבע בצו ;
- "צו" – צו שנקבע לפי סעיף 4 ;
- "תוכנית מפורטת" – כמשמעותה בחוק תכנון ובנייה.
- אי-תחולת סעיף 3. החברה תהיה רשאית לספק חשמל למבנה במתחם, אם הומצא לה אישור של

157א לחוק התכנון והבנייה
רשות מקומית לפי סעיף 5, אף אם לא התקיימו הוראות סעיף 157א לחוק התכנון והבנייה, ובלבד שהתקיימו התנאים המקובלים בחברה לגבי חיבור מבנים לרשת החשמל.

מתחם מזכה 4. (א) שר האנרגיה והתשתיות, בהתייעצות עם שר הפנים, יקבע, בצו, מתחמים מזכים שהמבנים בהם יהיו זכאים לחיבור לחשמל כאמור בסעיף 3, אם שוכנע כי החיבור לחשמל במתחמים כאמור נדרש מטעמי בטיחות או שמתקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות את חיבור המתחמים לחשמל בהתאם להוראות חוק זה, ובלבד שהתקיימו במתחם המזכה כל אלה:

(1) אין תוכנית מפורטת בתוקף לגביו;

(2) לא עלה בידי הרשות המקומית להגיש למוסד התכנון המוסמך תוכנית מפורטת כאמור בסעיף 157א(ח) לחוק התכנון והבנייה, זאת בשל השלב התכנוני של המתחם המזכה או של הישוב בו נמצא המתחם המזכה;

(3) ניתן להגיש לגבי המתחם המזכה תוכנית מפורטת המאפשרת מגורים;

(4) הרשות המקומית הנוגעת בדבר התחייבה לפעול להגשת תוכנית מפורטת לעניין המתחם המזכה, בתוך שנתיים ממועד קביעת הצו, תוך שימוש בתקציב שהוקצה עבורה לשם כך ולאחר שיינתן לה גם סיוע מקצועי נוסף ככל שיידרש מהגורמים המוסמכים לכך במשרד האנרגיה והתשתיות ובמשרד הפנים.

(ב) בעל מבנה במתחם שלא נכלל בצו רשאי לערור בפני שר האנרגיה והתשתיות בתוך 30 ימים מיום פרסום הצו; שר האנרגיה והתשתיות רשאי להחליט בערר על הכללת מתחם נוסף בצו; החלטה מנומקת של שר האנרגיה והתשתיות בערר תישלח למגיש הערר בתוך 45 ימים מיום הגשתו.

אישור לאספקת חשמל למבנה 5. (א) רשות מקומית תעניק אישור לבעל מבנה במתחם מזכה הנכלל בצו לזכאותו לאספקת חשמל ותודיע על כך למשרד האנרגיה והתשתיות ולמשרד הפנים, וכן תפעל להגשת תוכנית מפורטת בהתאם להתחייבותה כאמור בסעיף 4(א).

(ב) אישור הרשות המקומית כאמור בסעיף קטן (א) ישמש אסמכתא לאספקת חשמל למבנה על ידי החברה ללא כל אישור נוסף, ובלבד שבעל המבנה קיים את התנאים המקובלים בחברה לחיבור מבנים לרשת החשמל ובודק חשמל מטעם החברה אישר שהמבנה עומד בדרישות הבטיחות.

- תקציב להכנת תוכנית מפורטת 6. משרד האנרגיה והתשתיות, משרד הפנים ומשרד האוצר יקצו תקציב לסיוע לרשויות מקומיות להגשת תוכנית מפורטת וכן יפעלו לסייע לרשויות מקומיות שמתחמים מזכים נמצאים בתחומן וכלולים בצו, כדי שיתאפשר להן להגיש בהקדם האפשרי תוכנית מפורטת למתחמים המזכים.
- שמירת דינים 7. אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהחובה לקבל כל אישור אחר הנדרש לפי כל דין, ובכלל זה אין בהוראות חוק זה משום מתן היתר למבנה לפי חוק התכנון והבנייה.
- ביצוע ותקנות 8. שר האנרגיה והתשתיות ממונה על ביצוע הוראות חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.
- תחילה 9. תחילתו של חוק זה 14 ימים מיום פרסומו (להלן – יום התחילה).
- צו ראשון לקביעת מתחמים מזכים 10. צו ראשון לפי סעיף 4 יפורסם תוך 30 ימים מיום התחילה.

דבר הסבר

יישובים רבים, בעיקר ערביים, מתמודדים עם בעיות תכנון הנובעות מהזנחה תכנונית ממושכת ורבת שנים מצד רשויות התכנון ורשויות המדינה.

להזנחה ממושכת זו היבטים בתחומים מגוונים אשר פוגעים בצרכים בסיסיים להם זקוקים האזרחים הערבים. אחד התחומים המרכזיים אשר נפגע ממדיניות התכנון הינו החיבור לרשת החשמל. כתוצאה מתפיסה שגויה מצד רשויות התכנון, ואי קידום תכניות, אלפי בתים של אזרחים ערבים אינם יכולים להתחבר לרשת החשמל. מדובר בזכות יסוד בסיסית לה אמור להיות זכאי כל אדם באשר הוא אדם ללא קריטריונים מפלים וללא תנאים שמקבעים את הבעיה.

בהצעת חוק זו מוצע להתיר לחברת החשמל לספק חשמל למבנים ללא היתר במתחמים שייקבעו על ידי שר האנרגיה והתשתיות, ללא הבחנה עדתית ולאומית וללא אפליה בין אזרח ואזרח מבין אזרחי המדינה. הצעת חוק זו מבוססת על עיקרון השוויון לו זכאים כלל אזרחי המדינה ללא הבדל בין דת גזע ומין. הצעת חוק זו תשים קץ לסבלם של אלפי בתי אב ומאות אלפי אזרחים במדינת ישראל ותעשה צדק איתם במצרך בסיסי וחיוני כמו חיבור לחשמל.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ו בשבט התשפ"ד (05.02.2024)